

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1707/2539

นาย นพพร พยัณวิเชียร  
สมาคม ส่งเสริม เทคโนโลยี่ ( ไทย -  
ญี่ปุ่น

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1291 เดิม, มาตรา 100

การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหม่อ้างว่าไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสมาคมนั้น เมื่อปรากฏว่าขณะเกิดเหตุประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 23 ว่าด้วยสมาคมยังใช้บังคับอยู่ จึงต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1291 ที่ใช้อยู่ในขณะเกิดเหตุ อ. ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมโดยมิได้เป็นสมาชิกสามัญของผู้คัดค้าน ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของผู้คัดค้าน หมวดที่ 6 ข้อ 30 แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกคนหนึ่งคนใดของผู้คัดค้านหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1291 มติที่ประชุมใหม่ที่ อ. เป็นประธานที่ประชุมจึงมีผลใช้บังคับหาเสียไปไม่

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นสมาชิกสามัญของผู้คัดค้านในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 19/2534 ในวาระเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ นายกเล้าหาญซึ่งเป็นนายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกประธานเพื่อทำการเลือก

ตั้งกรรมการโดยนายกเล้าหาญได้เสนอชื่อนายอาชอำพลเป็นประธานในการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งผู้ร้องได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเมื่อครบวาระกรรมการบริหารชุด เดิมแล้ว นายกเล้าหาญมิได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ร้อง แต่กลับจัดให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญครั้งที่ 1/2534 เพื่อพิจารณาว่า การเลือกตั้งผู้ร้องเป็นนายกสมาคมนั้นเป็น โฆษะและเลือกตั้งกรรมการบริหารใหม่ เพราะประธานดำเนินการเลือกตั้งไม่ใช่ สมาชิกสามัญขัดต่อข้อบังคับของสมาคมข้อ 30 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2534 ได้เลือกนายไพศิษฐ์เป็นนายกสมาคม ในระหว่างประชุมผู้ร้องได้คัดค้านแล้วการ ประชุมใหญ่วิสามัญดังกล่าวฝ่าฝืนต่อกฎหมายและข้อบังคับขอให้มีการสั่งเพิกถอนมติ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2534

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 19/2534 ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมเพราะที่ประชุมได้เลือกผู้ที่มีได้เป็น สมาชิกสามัญเป็นประธานที่ประชุมจึงขัดต่อข้อบังคับสมาคมข้อ 30 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนมติของสมาคมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ในการ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2534ทั้งสิ้น

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การประชุมใหญ่วิสามัญของผู้คัดค้านครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2534 ได้ประชุมเพื่อลงมติว่าการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 19/2534 ขอบด้วยข้อบังคับของผู้คัดค้านหรือกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบก็จะได้ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการของผู้คัดค้านด้วย ข้อพิจารณาที่ว่าการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีของผู้คัดค้านครั้งที่ 19/2534เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2534 ไม่ชอบด้วยข้อ  
บังคับของผู้คัดค้านหรือกฎหมายตลอดทั้งที่ขอให้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ  
บริหารของผู้คัดค้านชุดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ได้มีการแต่งตั้งไว้ในคราวประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปีครั้งที่ 19/2534 นั้น เป็นการขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2534 เพิก  
ถอนมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 19/2534 ซึ่งจะต้องดำเนินการตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1291 ที่ใช้อยู่ขณะเกิดเหตุซึ่งบัญญัติว่า  
"ถ้าสมาคมลงมติโดยฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของสมาคมเองก็ดีหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็ดี  
เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานอัยการร้องขอท่านให้ศาลเพิกถอนมตินั้นเสีย  
แต่การที่สมาชิกจะร้องขอต่อศาลเช่นนี้ ต้องร้องขออย่าให้เนิ่นช้าเกินกว่าหนึ่งเดือน  
นับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้การประชุมใหญ่สามัญ  
ประจำปีของผู้คัดค้านครั้งที่ 19/2534 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2534 นายอาชาอำพล  
ที่ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมิได้เป็นสมาชิกสามัญของผู้คัดค้านขัดต่อข้อบังคับ  
ของผู้คัดค้านหมวดที่ 6 ข้อ 30 แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกคนหนึ่งคนใดของผู้คัดค้าน  
หรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว ตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1291 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
ครั้งที่ 19/2534 ดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับ หาเสียไปหรือใช้ไม่ได้ดังที่ผู้คัดค้านฎีกาไม่  
การที่ผู้คัดค้านมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  
2534 ลงมติว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 19/2534 เมื่อวันที่ 25  
พฤษภาคม 2534 ไม่มีผลใช้บังคับ จึงฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1291 ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้เพิกถอนมติดังกล่าวต้องกันมานั้นชอบแล้ว  
ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ปรีชา เฉลิมวณิช-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ